

1500834-34.2022.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... aos guardas que estaria praticando o tráfico e o dinheiro era proveniente das vendas. O indivíduo era visto com frequência no local e já era conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas, desde a adolescência. O réu reside próximo ao local. Um mês antes da data dos fatos, foi realizada a abordagem do réu haja vista terem recebido uma denúncia de que ele realizava o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500834-34.2022.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500834-34.2022.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2121915/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 24757616 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2121915 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FRANCISCO JEFERSON RAMOS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu FRANCISCO JEFERSON RAMOS DA SILVA, como incurso no art. 33, "caput", da Lei Federal no 11.343/06, porque, em tese, no dia 04 de maio de 2022, por voltas das 20h13min, na Rua dos Carás, nº 222, Salto de São José, nesta cidade e comarca de Salto/SP, o acusado guardava e trazia consigo, para entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, 17 (dezessete) porções de "cocaína", com peso aproximado de 29,4g (vinte e nove gramas e quatro decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 06 de junho de 2022 (fls. 53-57).

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa escrita (fls. 80-84).

Os pedidos de liberdade provisória e instauração de incidente de dependência toxicológica foram apreciados e indeferidos pela decisão de fls. 94-97.

A denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2022.

Durante a instrução processual foram inquiridas 02 (duas) testemunhas comuns e o réu foi interrogado.

Nas alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia, fixação da pena acima do mínimo legal, afastamento da diminuição do art. 33, § 4 da Lei n. 11.343/2006. A Defesa, por sua vez, requereu a nulidade da prisão realizada pela guarda municipal. No mérito, pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 e fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 22-24), auto de exibição e apreensão (fl 12), auto de constatação preliminar (fls. 11) e laudo de exame químico toxicológico (fls.68-70), laudo do aparelho celular (fls. 110-114), bem como por toda prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

Os guardas municipais, Antônio Alessandro Frois e Denis Fernando Fróes, testemunhas comuns, em síntese, relataram que estavam em patrulhamento pelo Bairro Salto de São José, quando acessaram a Rua dos Carás, avistaram um indivíduo em pé, junto à calçada, segurando algo em sua mão esquerda. Ao ver a presença da viatura, ele colocou o que segurava no bolso da blusa e passou a andar rapidamente. Diante do comportamento suspeito, realizaram a abordagem. Localizaram no bolso esquerdo de sua blusa um total de 17 pinos de "cocaína", o valor de R\$ 90,00 em dinheiro e um celular da marca Samsung. Disse aos guardas que estaria praticando o tráfico e o dinheiro era proveniente das vendas. O indivíduo era visto com frequência no local e já era conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas, desde a adolescência. O réu reside próximo ao local. Um mês antes da data dos fatos, foi realizada a abordagem do réu haja vista terem recebido uma denúncia de que ele realizava o tráfico de drogas, mas nada de ilícito foi localizado.

O réu, interrogado judicialmente, disse que portava os 17 (dezessete) pinos de cocaína mas o entorpecente era destinado ao seu uso. Buscou os entorpecentes em Indaiatuba. Nega que tenha dito aos guardas municipais que realizava o tráfico. O dinheiro era proveniente de um trabalho que realizou de servente de pedreiro.

Os guardas municipais apresentaram versão firme e coerente, demonstrando que o réu trazia consigo o entorpecente e, após aproximação dos agentes de segurança, os colocou no bolso da blusa e passou a andar rapidamente, sendo realizada a abordagem.

As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Além disso, cuida-se de crime permanente e, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, considerando, ademais, que a prisão decorreu de abordagem, sem qualquer investigação prévia, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Finalmente, não há qualquer indício de prova que autorize concluir que os guardas tenham mentido para prejudicar o réu. Nesse sentido tem-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico ilícito de entorpecentes. Preliminares afastadas. Ilícitude de provas por terem sido obtidas por guardas civis municipais não constatada. Inteligência do artigo 144, § 8º, da CF, regulamentado pela Lei 13.022/2014, em interpretação conjunta com o artigo 301, do Código de Processo Penal. Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Não ocorrência. Existência de fundada suspeita apta a justificar o ingresso no imóvel. Réu flagrado ao sair de ponto conhecido de comércio espúrio, sendo abordado e apreendido em seu poder a quantia injustificada de R\$ 40,00. Em incursão por viela próxima ao local, os agentes estatais, após

iluminarem o imóvel que estava com a porta aberta, avistaram uma sacola preta, contendo, em seu interior, 65 porções de cocaína, com massa líquida de 26,62 gramas, e 90 porções de maconha, com peso líquido de 220,67 gramas. Cômulo pertencente ao acusado. Violação não constatada. Entendimento pacificado pelo STF em repercussão geral (tema 280). Pleito absolutório Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais. Negativa do réu isolada. Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Reforma das penas. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da quantidade de droga. Volume que não justifica maior reprovabilidade da conduta. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Exclusão da agravante da calamidade pública. Aplicação do redutor à fração máxima. Penas finalizadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento ao apelo. (TJSP; Apelação Criminal 1503301-54.2020.8.26.0526; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021).

TRÁFICO ILÍCITO E ASSOCIAÇÃO. Recursos defensivos. PRELIMINARES. Pedido de liberdade provisória. Prejudicado pelo julgamento Colegiado. Suposta prova lícita. Desnecessidade de mandado em se tratando de crime permanente. Prisão por Guarda Municipal. Possibilidade. Inteligência da Lei nº 13.022/14 (Estatuto das Guardas Civis). Rejeição. ART. 33, CAPUT. Absolvição Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. ART. 35, CAPUT. Reversão da condenação. Viabilidade. Não demonstração de estabilidade e caráter duradouro. Mero concurso de agentes. DOSIMETRIA. Redução do aumento na primeira etapa de DOUGLAS. Afastamento da reincidência (trânsito em julgado afastado pelo HC nº 2290149-29.2020.8.26.0000, j. 19/3/2021, 8ª Câmara, TJSP). Manutenção da agravante da calamidade. Reconhecimento da menoridade relativa de DENILSON. Penas de DOUGLAS e DENILSON reduzidas.

Inaplicabilidade da benesse do art. 33, § 4º. Regime fechado preservado. ISENÇÃO DAS CUSTAS. Inviabilidade. Inteligência da Lei nº 1.060/50 e Lei Estadual nº 11.608/03. PROVIMENTO PARCIAL. (TJSP; Apelação Criminal 1501786-81.2020.8.26.0526; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021)

"As declarações dos agentes estatais, a princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu valor probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do Sul, rela. Desa. Salete Silva Sommariva)."

As circunstâncias da prisão, especialmente o local da prisão, a apreensão de dinheiro, a forma de armazenamento da droga, são suficientes a embasar o decreto condenatório.

Antes de iniciar a fixação da reprimenda, em respeito ao princípio da individualização das penas, artigo 5º, inciso VLVI, da Constituição Federal, se fazem necessários alguns esclarecimentos acerca dos critérios doutrinários e jurisprudenciais adotados por este julgador durante a dosimetria.

Destaca-se que Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal. A decisão se deu por maioria de votos no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 593818, com repercussão geral reconhecida (Tema 150). No caso em apreço, o acusado ostenta duas condenações extintas há mais de cinco anos, como se observa às fls. 125-127.

Destarte, de acordo com o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Na hipótese, considerando que o acusado possui maus antecedentes (processo 0002056-97.2011.8.26.0526; Tema 150 do STF) e é reincidente, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, vide fls. 122-125 (processo 0008066-55.2014.8.26.0526), não é aplicável o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, consoante artigo 63 da Lei nº11.343/2006, o perdimento de qualquer bem e valor apreendido nos autos, em favor do FUNAD, é efeito da condenação, na forma do artigo 91, caput, do Código Penal. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 647 dar repercussão geral, por maioria, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (RE638491/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 17/05/2017).

A Constituição Federal, em seu art. 243, parágrafo único, dispõe que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias

Dessa forma, considerando que compete ao réu a prova da origem lícita dos objetos e valores apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006), e, tendo em vista que o réu não se desincumbiu do seu ônus, decreto o perdimento do celular Samsung e da importância em dinheiro (fls. 12) a serem revertidos ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº11.343/2006).

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem das penas.

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o réu é portador de Maus antecedentes, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos são normais à espécie, as circunstâncias e consequências do crime, não devem ser valorados negativamente, razão pela qual fixo a pena-base em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência (autos nº 0008066-55.2014.8.26.0526 fl. 122-125), fixo a pena em . Ausentes causa de diminuição e aumento, afastada a aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, torno definitiva a pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada e reincidência, o regime inicial será o fechado (art. 33, §2º, "b" do CP).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e incompatível com o benefício da suspensão da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos do artigo 44 e do 77 a 82, todos do CP.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu FRANCISCO JEFERSON RAMOS DA SILVA à pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa., no valor mínimo legal, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Considerando que o réu foi condenado ao regime fechado, é reincidente específico, havendo reiteração delitiva, indefiro o direito de apelar em liberdade.

Comunique-se, desde logo, a penitenciária em que se encontra recolhido.

Arcará o réu ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo.

Decreto o perdimento do celular Samsung e da importância em dinheiro (fls. 12) a serem revertidos ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº11.343/2006).

Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos e (iii) expeça-se certidão de honorários advocatícios no correspondente item

da tabela do convênio OAB - Defensoria/SP ao advogado dativo, para retirada exclusivamente pela internet .
Publique-se e intime(m)-se

Salto, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA